МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 07 дугаар сарын 30 № 2/18 Улаанбаатар хот

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙНЗАСАГДАРГА
Л. ГАНБОЛД ТАНАА

Хөвсгөл аймгийн ... сумын .. дугаар багийн иргэн .... Комисст хандаж гаргасан гомдолдоо "... Би аймгийн Ахмадын асрамж, үйлчилгээний төвд байгаа ээжтэйгээ уулзахаар очих болгонд тус төвийн ажилчид намайг гаднах байдлаар минь ялгаварлан гадуурхаж, сэтгэцийн өвчтэй гэж бусдад худал хэлж, ээжтэй минь уулзуулахгүй байгаад гомдолтой байна..." гэжээ.

Комисс гомдлын дагуу холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар тодруулга авах, баримт материалд дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Хөвсгөл аймгийн Ахмадын асрамж, үйлчилгээний төвийн менежер Д.Дэлгэрмөрөн Комисст өгсөн тайлбартаа "...Асруулагч ....-ийн хүү ... нь ээжтэйгээ уулзахаар манайд 2 удаа ирэхэд нь би байж таарсан. Анх 2020 оны 3 дугаар сард ээжтэйгээ уулзахаар ирэхэд нь уулзуулсан. Харин сүүлд 2020 оны 5 дугаар сард ирэхэд нь уулзуулаагүй. Учир нь ...-тай уулзаж ярилцахад "Түүнийг сэтгэцийн өвчтэй, хурц зантай, ширүүн хүн" гэж харсан. Ээжийгээ өөрийн асрамжид авч амьдарч чадах эсэхийг асуухад тэрээр заавал ээжийгээ авах гээд байх шаардлага байхгүй асрамж болон тэтгэврийн мөнгөнөөс нь өгчих юм бол би авна гэхгүй гэж байсан. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 1/178 дугаартай албан бичгийн дагуу манай асруулагч нартай гаднаас эргэлт уулзалт оруулахгүй байх талаар арга хэмжээг авч ажилла гэсэн боловч бид холоос ирсэн хүмүүсийг уулзуулахгүй байх боломжгүй, уулзуулж байгаа..." гэсэн байна.

Мөн тус төвийн нийгмийн ажилтан Г.Адъяа "... иргэн ....-ийг 2018 оны 1 дүгээр сард ахимаг насны эмэгтэй, нэг залуугийн хамт авчирч өгсөн. Түүнийг нь хүлээн авсны дараа хамт ирсэн залуутай ярихад ...-ийн бага хүү нь болж таарсан. Залуу би дээрээ ганц ахтай, ах маань хүнд араншинтай, ээжид гар хүрч байсан. Би цэрэгт явах гэж байгаа тул ээжийг минь манай ахад өгч болохгүй гэж захисан. Ах .... нь ээжийгээ өөрийнхөө асрамжид авна гэсэн тул түүний талаар сумын нийгмийн ажилтнаас тодруулахад түүнийг ээжийгээ асрах боломжгүй, өөрийн гэсэн орон гэргүй, ширүүн ааштай, ээжийгээ зодож цохидог тухай хэлж байсан. Мөн ээжтэйгээ уулзахад нь би хамт байсан, ээж нь ...-г хараад баярлаж байгаа зүйлгүй харин ч цэрвэж дөлөөд байсан. Гэхдээ бид ...-г сумаасаа холбогдох баримт материалыг бүрдүүлээд ирвэл өгөхгүй гэсэн зүйлгүй..." гэсэн тайлбарыг өгчээ.

Гомдол гаргагч ....-тай утсаар холбогдоход "Би ээжийгээ авахаар 2020 оны 2 дугаар сараас эхлэн хөөцөлдөж байгаа бөгөөд сумын Засаг дарга Т.Ганболдтой уулзаж

тодорхойлолт авахаар удаа дараа очиход "... тамга, тэмдэг байхгүй гээд тодорхойлолт хийж өгөөгүй мөн бичиг хэргийн ажилтнаараа дамжуулж байхгүй, ийш тийш ажлаар явсан, гарсан гэх мэтээр уулзахаас зугтаж худал хэлүүлдэг. Намайг сэтгэцийн өвчтэй гэж асрамжийн төвийн ажилтнуудад худал мэдээлэл өгдөг. Манай бага дүү ...-ын ах дүү нартай хуйвалдаж "ээжийг битгий өгөөрэй" гэж асрамжийн төвд хэлсэн юм шиг байна лээ. Ээж минь тамхи татаж байгаад гал алдан орон гэргүй болсныг намайг гэр орноо шатаасан гэж гүтгэдэг. Асрамжийн ажилтнууд хүмүүсийн үгээр үг хийж байгаад гомдолтой байна..." гэжээ.

..-ийг хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн өвчтэй эсэхийг тодруулахаар Алаг-Эрдэнэ сумын нийгмийн ажилтан Д.Майнэгэнтэй утсаар холбогдоход "... Энэ талаар яг тогтоосон эмнэлгийн дүгнэлт гарсан юм байхгүй, гэхдээ олон түмний яриа байдаг. .. өөрийн хийсэн зүйлээ хянах чадваргүй тийм л хүн..." гэсэн бол Хатгал тосгоны нийгмийн ажилтан Э.Батнасантай утсаар холбогдоход "Хүү нь оюуны хомсдолтой. Түүнийг нь эмнэлгээр тогтоосон зүйл байхгүй, гаднах байдлаас нь харахад ойлгомжтой харагддаг..." гэж тус тус мэдээлэл өгчээ.

Харин Хатгал тосгоны халамжийн мэргэжилтэн П.Дэлгэрмаатай утсаар холбогдоход "... нь халамжийн ямар нэг үйлчилгээнд хамрагдсан зүйлгүй, манай тосгонд бүртгэлтэй эсэхийг ч мэдэхгүй байна." гэжээ.

Мөн ...-ийн хувийн хэргээс гаргуулж авсан баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд Алаг-Эрдэнэ сумын Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн 2018 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлын тэмдэглэлд түүнийг харж хандах үр хүүхэдгүй, ах дүү байхгүй, өөрийн гэсэн орон гэргүй, айлаар амьдарч байсан, 2 удаа галд өртөж орон гэргүй болсон тухай тэмдэглэсэн байна.

Алаг-Эрдэнэ сумын Засаг даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 1/07 дугаартай албан бичигт "Тус сумын .... дугаар багийн иргэн .... нь харж хандах ах дүү, үр хүүхэдгүй, хөдөлмөрийн чадвараа 60 хувь алдсан, хэлгүй, хөдөлгөөний хомсдолтой, өөрийгөө авч явах чадваргүй, айлд амьдарч байна" гэж тодорхойлсон, мөн аймгийн Засаг даргын 2019 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/26 дугаар захирамжаар Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.2, 19.4 дэх заалтуудыг үндэслэн ахмадын асрамжийн байнгын үйлчилгээнд хамруулахдаа "....овогтой .... нь /...../ регистртэй, ... настай, эмэгтэй, гэр оронгүй, харж хандах үр хүүхэд, хамаатан садан байсан ч харж хандах боломжгүй, байнгын асаргаанд байх шаардлагатай, бие даан амьдрах чадваргүй нь тогтоогдсон тул аймгийн Ахмадын арсамж үйлчилгээний төвийн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулахыг үүрэг болгохоор..." заасан байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас харахад төрийн үйлчилгээг үзүүлж буй төрийн холбогдох ажилтнууд нь ....-г хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхийг албан ёсоор тогтоогдоогүй байхад түүнийг хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн өвчтэй, оюуны хомсдолтой гэх зэргээр ялгаварлаж байгаа нь төрийн албан хаагчид иргэдийг ялгаварладаг, чирэгдүүлдэг зэрэг нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.1-д "Сум, дүүрэг, хорооны Засаг дарга хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай хамтран зохион байгуулах, энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан иргэнийг нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд хамруулах асуудлаар холбогдох байгууллагад санал тавьж шийдвэрлүүлэх, сургалтад хамруулах, урлаг соёл, биеийн тамир, олон нийтийн арга хэмжээнд оролцуулах" үүрэгтэй гэж заасан боловч Алаг-Эрдэнэ сумын Засаг дарга болон холбогдох ажилтнууд энэхүү хуульд заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй байна.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 2 дугаар зүйлд "Хүн бүр энэ Тунхаглалд заасан бүхий л эрх, эрх чөлөөг арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн

болон бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, эд хөрөнгө, язгуур угсаа болон бусад байдлын ялгааг эс харгалзан ямар ч гадуурхалгүйгээр эдлэх ёстой. Мөн түүнчлэн тухайн хүнийг харьяалдаг улс буюу нутаг дэвсгэрийн улс төр, эрх зүй болон олон улсын статус ямар ч байлаа гэсэн, тухайлбал, тусгаар тогтносон буюу асрамжинд байгаа, өөрөө эс удирдах зэрэг бүрэн эрхт байдал нь ямар ч байдлаар хязгаарлагдмал байсан тэр нь ялгаварлах үндэс болох ёсгүй", 25 дугаар зүйлийн 1-д "... Ажилгүйдэх, өвчлөх, тахир дутуу болох, бэлэвсрэх, өтлөх, эсхүл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулгагүй болох нөхцөлд тэтгэмж авах эрхтэй", Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 26 дугаар зүйлд "Бүх хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй. Энэ үүднээс аливаа байдлаар алагчилах явдлыг хуулиар хориглох бөгөөд хууль нь арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, төрсөн байдал буюу бусад байдлаар алагчилахаас бүх хүнийг адил тэгш үр нөлөөтэй хамгаалах баталгааг бүрдүүлэх ёстой", Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2-т "...Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрх зүйн этгээд байна" гэж тус тус заасан байна.

Дээрх нөхцөл байдалд үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

Алаг-Эрдэнэ сумын холбогдох төрийн албан хаагчид төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэхдээ ялгаварлан гадуурхах, элдэв хэл амаар доромжлох, загнах зэрэг ёс зүйгүй үйлдэл гаргаж байгааг таслан зогсоож төрийн албан хаагч нарын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сургалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулах;

Төрийн албан хаагч нь аливаа тогтоогдоогүй асуудлаар бусдад худал мэдээлэл тараах, үндэслэлгүйгээр бусдын нэр төрийн халдашгүй байх эрхэд халдахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.1-д заасны дагуу иргэн ...-д хуульд заасан нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээг авч ажиллах;

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5-д "Ялгаварлан гадуурхахгүй, гутаан доромжлохгүй байх" гэснийг мөрдлөгө болгож Коронавируст халдварт цар тахлын үед нутаг дэвсгэртээ аливаа хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхалт гаргахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах нь зүйтэй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Н.ГАНБАЯР